

징계 요구 및 통보

제 목 직장 내 괴롭힘
소관·조치 기관 한국항공우주연구원(인재운영팀)
내 용

1. 감사결과 확인된 문제점

1) 직장 내 괴롭힘 행위

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지) 및 연구원 「취업규칙」 제 66조(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따르면 연구원 직원은 연구원 내에서 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(직장 내 괴롭힘)를 하여서는 아니 된다.

그런데도 A는 당시(2024년 3~8월) B의 부서장으로서 B에 대해 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지) 및 연구원 「취업규칙」 제66조(직장 내 괴롭힘의 금지)에서 금지하는 직장 내 괴롭힘에 해당하는 행위를 하여 관련한 법령과 연구원 규정을 위반하였다. 직장 내 괴롭힘으로 판단된 A의 행위(총 2건)와 판단 내역은 다음과 같다.

□ 첫 번째 직장 내 괴롭힘 행위 관련,

○ 직장 내 괴롭힘 행위 신고 내용

2024.08.12. A(피신고인)가 OO OO OO 관련 공문에 대한 결재 문서에 “담당자 근무태만 및 직무유기로 일정지연되어 긴급 결재 요청합니다”라고 의견을 남기면서 모든 책임을 B(신고인)에게 부당하게 전가하고 공개적인 비방을 한 행위

○ 직장 내 괴롭힘 사실관계 및 판단

A는 2024. 8.12. B가 같은 날 기안한 OO OO OO 관련 공문을 결재하면서 “담당자 근무태만 및 직무유기로 일정지연되어 긴급 결재 요청”이라는 코멘트

를 남긴 사실이 있으며, 이 해당 결재 문건 및 결재 의견은 부서원 누구나 열람이 가능하도록 되어 있다.

A는 B에게 OO OO 업무와 관련된 충분한 조언과 시간을 제공했으나 이를 반영하지 않아 업무 지연 및 질 저하가 발생하였을 뿐만 아니라, B가 부서장에게 사전보고 없이 부원장 결재로 문서를 상신하여 본인의 문서검토가 제대로 이루어지지 않은 상황에서 일정상 부득이하게 결재를 진행하였으며, B의 근무태만 및 직무유기는 사실로서 있는 그대로 의견을 남겼고, 고의적 비방의 의도는 없었다고 주장하나,

A의 코멘트 내용은 B의 “근무태만” 및 “직무유기”와 같은 강한 표현을 포함하고 있어, B를 부정적으로 지목하였을 가능성이 높으며, 결재 문서가 부서 내 직원 모두가 열람 가능한 시스템에 공개된 점을 감안하면, 이는 업무상 필요성을 넘어서 B를 비난하거나 부정적 이미지를 확산시킬 수 있는 행위로 볼 소지가 있다.

또한, 결재 시스템 특성상 부서원 모두가 열람 가능하다는 점에서 해당 코멘트가 B의 신뢰나 평판에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있으므로, 해당 행위는 직장 내 괴롭힘에 해당하는 것으로 판단된다.

□ 두 번째 직장 내 괴롭힘 행위 관련,

○ 직장 내 괴롭힘 행위 신고 내용

2024.08.12. A(피신고인)가 본인의 방에서 나와, 사무실 안에 직원들이 있는 가운데 B(신고인)를 대상으로 아래와 같은 모욕적인 발언을 한 행위

- “일을 이렇게 하면 안되지, 사람을 무시하는 것도 아니고”
- “어떻게 하는 말이 다 거짓말이냐”
- “한달도 안된 신입도 이렇게 일을 하지 않는다”
- “일을 제대로 하는게 없다”
- “6개월이나 지났는데도 이렇게 일처리를 하냐”
- “거짓말을 밥먹듯이 한다”
- “내용도 다 틀리고 그러니까 다른 부서에서 연락이 오지”
- “부원장한테 결재를 올리는데 상의도 안하고 올리냐”

○ 직장 내 괴롭힘 사실관계 및 판단

A는 2024. 8.12. 사무실에서 F와 대화를 나누며 “일을 이렇게 하면 안 된다”, “한 달도 안 된 신입도 이렇게 일을 하지 않는다” 등과 유사한 표현의 발언을 하였으며, B는 발언이 계속되자 사무실 밖으로 나갔음을 참고인을 통해 사실확인 되었으며, 당시 사무실에 있던 B, C, D 등이 이를 들을 수 있는 상황이었다.

A는 B에게 모욕적인 발언을 한 적이 없으며, 유사한 표현을 혼잣말로 했을 가능성은 있지만 업무와 관련된 하소연에 불과하다고 주장하고 있으나,

해당 발언이 사무실이라는 공개된 장소에서 이루어진 점, 여러 참고인의 진술에 따르면 B를 겨냥한 것으로 받아들여질 수 있는 점, 해당 발언의 내용이 개인의 자질 및 업무 능력을 부정적으로 평가하는 내용으로 업무상 적정범위를 넘어섰다고 판단될 여지가 존재하는 점, B는 발언 도중 사무실을 떠날 정도로 심리적 압박을 받은 점, 다른 직원들이 이를 목격함으로써 B의 직장 내 평판 및 신뢰에 영향을 미쳤을 가능성이 있는 점을 고려할 때, 업무상 적정범위를 초과하는 행위이며, 정신적 고통 및 근무환경을 악화시키는 행위로서 직장 내 괴롭힘에 해당하는 것으로 판단된다.

2) 직장 내 괴롭힘 관련 연구원 규정 보완

국민권익위원회는 “과학·기술 분야 기타공공기관 사규 부패영향평가 개선 권고(안)”을 배포(2022.07.12.)하면서 연구원을 포함한 총 37개 기타공공기관에 규정 개정을 권고하였으며, 이 중 “14. 징계감경 금지대상 확대”를 통해 연구원을 포함한 8개 기관에 “직무권한 등을 행사한 부당 행위(갑질)”를 징계감경 금지 대상에 포함시키도록 개선을 권고하였다.

이에 국민권익위원회의 개선 권고에 따라 연구원은 연구원 「징계요령」 제10조(징계의 감경) 제2항의 “징계를 감경할 수 없는 경우”에 “임직원 행동강령 제14조의3에 따른 부당 행위”를 신설(2022.12.28.)하였으나, 해당 규정 조항인 「한국항공우주연구원 임직원 행동강령」 제14조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)¹⁾은 “갑질”에 대한 일반적인 내용 중심으로 기재되어 있을 뿐 “직

장 내 괴롭힘” 판단 요건에 해당하는 명확한 문구는 기재되어 있지 않다. (즉, “직장 내 괴롭힘”은 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 ②업무상 적정범위를 넘어 ③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위로 이 3가지 요건을 충족하여야 하는데, 「한국항공우주연구원 임직원 행동강령」 제14조의3 제2호의 문구에 의하면 앞서 제시된 요건을 모두 만족하는 “직장 내 괴롭힘”임에도 연구원 「징계요령」상 “징계를 감경할 수 없는 경우”인 “임직원 행동강령 제14조의3에 따른 부당 행위”에 해당이 되지 않는 경우가 발생함)

“직장 내 괴롭힘”에 대한 징계 감경 금지와 관련하여, 공무원에게 적용되는 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조(징계의 감경) 제2항에는 “징계를 감경할 수 없는 경우”에 “직장 내 괴롭힘” 요건에 해당하는 조항(내용)²⁾을 신설하여 운영하고 있는 것으로 미루어 볼 때, 연구원 내 “직장 내 괴롭힘”에 대한 임직원의 경각심 제고 및 연구원 내 발생을 방지하는 취지에서 관련 조항을 반영할 필요가 있다.

1)

한국항공우주연구원 임직원 행동강령 제14조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)
임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 행위를 해서는 안 된다. 1. 인가·허가 등을 담당하는 임직원이 그 신청인에게 불이익을 주거나 제3자에게 이익·불이익을 주기 위하여 부당하게 접수를 지연하거나 거부하는 행위 2. 직무관련 임직원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위 3. 자신이 소속된 기관이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자에게 자신이 소속된 기관의 의무 또는 부담의 이행을 부당하게 전가하거나 업무처리를 부당하게 지연하는 행위 4. 자신이 소속된 기관의 소속 기관에 연구원의 업무를 부당하게 전가하거나 그 업무에 관한 비용이나 인력을 부담하도록 부당하게 전가하는 행위 5. 그 밖에 직무관련자, 직무관련임직원, 자신이 소속된 기관의 소속 기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위

※ 상기 규정 조항번호는 연구원 규정 전면 재정비 시(2024.09.02.), 기존의 제14조의3에서 제14조로 변경됨

2)

공무원 징계령 시행규칙 제4조(징계의 감경) 제2항
② 제1항에도 불구하고 징계사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계를 감경할 수 없다. 1~13. (중간 생략) 14. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위

[조치할 사항]

한국항공우주연구원장은

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지) 및 연구원 「취업규칙」 제4조(준수의무) 및 제66조(직장 내 괴롭힘의 금지)를 위반하여 “직장 내 괴롭힘” 행위를 한 A에 대해 연구원 「징계요령」 제7조(징계사유)에 따라 “경징계” 조치하시고, [경징계]

“직장 내 괴롭힘”에 해당하는 징계에 대해 감경할 수 없도록 「징계요령」 등 관련 규정에 명확하게 반영하는 것을 검토하시기 바랍니다. [통보]